



CORTE D'APPELLO DI MILANO

SEZIONE TERZA CIVILE

composta dai Magistrati:

dr. Maria Grazia Federici Presidente e Relatore

dr. Maura Caterina Barberis Consigliere

dr. Maria Carla Rossi Consigliere

nella causa civile iscritta al n. r.g. **2672/2023** promossa da:

Parte_1 (C.F. **C.F._1**) E **Parte_2** (C.F. **C.F._2**), con il patrocinio dell'avv. LUCA CICCARELLI

APPELLANTI

contro

Controparte_1 (C.F. **C.F._3**), **Controparte_2** (C.F. **C.F._4**) E **Controparte_3** (C.F. **C.F._5**), con il patrocinio dell'avv. EEMANUELA SIRONI e dall'avv. FABIO VAILATI

APPELLATI

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19/12/2023,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Vista l'istanza con la quale gli appellanti hanno chiesto disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;

ritenuto *prima facie* non sformite di apparente fondatezza le deduzioni svolte in udienza dal procuratore degli appellanti in ordine alla mancata integrazione del contraddittorio, nel primo grado di giudizio, nei confronti dei litisconsorti necessari individuati in tutti gli eredi della signora [...] **Persona_1** comodataria, deceduta il 4.2.2014;

che l'esame di tali aspetti meriti uno speciale approfondimento in sede di esame del merito e tale esigenza giustifichi la prudenziale sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata;

P.Q.M.

In accoglimento dell'istanza ex art. 283 c.p.c., dispone la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggetto di gravame.

Si comunichi.

Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte il 19.12.2023

Il Presidente
Maria Grazia Federici